



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.660.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

יעקובוביץ יורם- תז 6880223 //

תובע

באמצעות ב"כ: עו"ד אורית תובל פרידמן
בן יהודה 182, תל אביב - יפו

נגד

נציגות הבית המשותף מרס' בן יהודה 5/ - תל אביב

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד בן יהודה עדו
ז'בוטינסקי 27, תל אביב - יפו
טל': 0523407784

פסק דין

עניינו העיקרי של פסק דין זה הוא השאלה האם התובע זכאי להחזר הוצאות שהוציא, בשתי הזדמנויות שונות, בגין ביצוע איטום של הגג המשותף, ובאשר לאחת ההזדמנויות, האם הוא רשאי להחזר מייד, שעה שנציגות התנתה את השבת עלות התיקון בכך שהסכומים יקוזזו מהתשלומים השוטפים שהוא חייב לה.

1. התובע הוא בעל דירות בבית המשותף (שאינו רשום ככזה) ברחוב בן יהודה 60 בתל אביב, הידוע כגוש 6906 חלקה 135 (להלן: הבית המשותף). בין דירותיו קיימת אכסניה הנמצאת מתחת לגג המשותף.

2. הנתבעת היא נציגות הבית המשותף.

3. לטענת התובע, בתמצית, הנכס שבבעלותו, הנמצא מתחת לגג המשותף, סבל לאורך תקופות ארוכות מרטיבות שנבעה מאיטום לקוי בגג המשותף. הנתבעת ביצעה תיקונים חלקיים בלבד, שלא מנעו את הנזקים, ועל כן נאלץ לבצע תיקונים על חשבון.

4. עבור תיקון אחד, שמטרתו איטום של 65 מ"ר, שילם סך של 5,419 ₪ בתאריך 12.1.17 (להלן: התיקון הראשון), ובאשר לתיקון השני, אשר נועד להשלים את האיטום באמצעות יריעות ביטומניות על כל שטח הגג, בשטח נוסף של 187 מ"ר, הוסכם כי הנציגות תבצע אותו, אולם מכיוון שלמרות התחייבותה סירבה לשלם את העלות בטענה שאין כסף בקופת ועד הבית, שילם התובע את עלויות התיקון בסך של 16,965 ₪ (להלן: התיקון השני).

5. לטענת התובע, הנתבעת כתבה על דעתה בחוזה עם הקבלן (מר פנט) כי הסכום עבור התיקון השני ישולם על ידי התובע ויקוזז מתשלומים שהוא צריך לשלם לוועד הבית. לטענתו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.660.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

הסכים לשלם את הסכום על בסיס מצג שווא כאילו אין כספים בקופת התובעת, וגם זאת בתנאי שכאשר יהיה לנתבעת כסף היא תשיב לו את הסכום. לפיכך מבקש התובע את השבת הסכום.

6. התובע כלל בכתב התביעה גם צווי עשה לכריתת עצים הצומחים מקירות הבית, אולם בהמשך ההליך הסתבר כי ביצע את הדבר מטעמו, ועל כן הסעד התייתר (התובע בסיכומיו דורש את העלויות שנגרמו לו לטענתו לכריתת העצים, אולם מדובר בעובדות שאירעו לאחר הגשת כתב התביעה, מבלי שכתב התביעה תוקן, ולפיכך לא ניתן לתבוע אותן בהליך זה).

7. בנוסף ביקש סעד של תיקון נזקי המים שנגרמו לאכסניה שבבעלותו, אך זנח סעד זה בסיכומיו, וביקש במקום זאת לחייב את הנתבעת לשלם עלות מוערכת של התיקונים שבוצעו על ידו. מכיוון שמדובר בסעד אחר מזה שהתבקש בכתב התביעה, הרי שמדובר בהרחבת חזית שלא ניתן להתירה, וגם ספק אם סעד כספי נזיקי זה נמצא בסמכות ערכאה זו (יחד עם זאת, ככל שהתובע ביצע תיקונים על חשבונו, הרי שבאפשרותו להגיש תביעה כספית נזיקית, ככל שיש בסיס לכך, לערכאה מתאימה).

8. סעד נוסף שביקש התובע במסגרת סיכומיו הוא לבצע מדה (שיפוע) על הגג כדי למנוע שוליות של מים במקומות הלא מנוקזים.

9. עוד לטענת התובע, יש להפחית 50% מחובו לוועד הבית באופן רטרואקטיבי, שכן עד לחודש אוגוסט 2019 היה חבר ועד, ולטענתו חברי ועד אחרים זכו להפחתה דומה. לתובע גם טענה באשר לתעריף שהוא נדרש שלם כדמי ועד בית עבור אחת מהדירות שבבעלותו.

10. התובע כלל עוד מספר סעדים בסיכומיו, אולם מדובר בסעדים שלא נדרשו בכתב התביעה, ועל כן הם מהווים הרחבת חזית, ועל כן אני מורה על מחיקת סעדים אלו.

11. לטענת הנתבעת, התובע ביצע על דעת עצמו את התיקון הראשון, ולא הוכיח שהיה צורך בו. לטענתה, לכל הפחות היה על התובע להציג חוות דעת מראש, טרם ביצוע התיקון, התומכת בעמדתו לעניין הצורך בתיקון האמור, אך הוא לא עשה זאת. לטענתה, מר שמואל פנט, חתנו לשעבר של התובע טוען שהוא ביצע בשנת 2017 את העבודה, וכי התובע שילם לו על כך, אולם החשבונית שנתנה היא של ענר פנט (אחיו של מר שמואל פנט). לטענתה, הגרסאות של מר שמואל פנט באשר לזהות מבצע העבודה הן סותרות. על כן לטענתה לא הוכח כי בוצעה העבודה.

12. באשר לתיקון השני, לטענת הנתבעת סוכם עם התובע מלכתחילה שהתובע ישלם את עלות התיקון ובהמשך ישיב לעצמו את הסכום בדרך של קיזוז באמצעות אי תשלום דמי ועד בית, סיכום זה נכתב בכתב יד על ההסכם עם מר פנט, ולטענתה מר פנט חתם עליו, בשם התובע. לטענתה, מיד לאחר ההסכם האמור, מחודש מרץ 2018, התובע חדל משלם את דמי ועד הבית. עוד לטענתה, טענתו של מר פנט כי חתימתו על ההסכם זויפה היא טענת כזב. לטענתה, למרות שהתובע הגיש את תביעתו לאחר שנמנע מלשלם חוב של כ- 8,000 ₪, הוא הגיש את התביעה על מלא הסכום ולא הפחית את הסכום האמור. לטענתה, בחודש ספטמבר 2020 סולק כל החוב של 16,965 ₪, באמצעות קיזוז חובותיו של התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.660.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

13. באשר לצווי עשה שביקש התובע, לטענת הנתבעת נותר בסיכומים רק הצו של יצירת שיפוע בגג על פי חוות דעת מומחה מטעם התובע. לטענתה, בעיית הנזילה נפתרה באמצעות היריעות הביטומניות ולכן אין צורך בשיפוע. לטענתה, מכיוון שמומחי הצדדים לא הוזמנו לחקירות בהקשר זה, לא ניתן לקבוע שאכן קיים כיום צורך ביצירת השיפוע.

14. לטענת הנתבעת אין גם מקום להשיב לתובע את הסכום ששילם למומחה מטעמו לצורך הכנת חוות הדעת שכן חוות הדעת מתייחסת בעיקרה לדרישות שהתובע למעשה זנח בסיכומיו.

15. בתיק התקיימו שני דיונים מקדמיים, הוגשו תצהירים, התקיימה ישיבת הוכחות לאחריה הגישו הצדדים סיכומים.

דיון והכרעה

התובע אינו זכאי להשבת הסכום ששילם בגין התיקון הראשון

16. באשר לתיקון הראשון, אמנם השתכנעתי שהתובע שילם את הסך של 5,419 ₪ בגין איטום 65 מ"ר משטח הגג באמצעות הנחת יריעות ביטומניות, אולם לא השתכנעתי שהוא זכאי להשבת הסכום האמור מהנתבעת, כפי שיפורט להלן.

17. הנסיבות בהן בעל דירה זכאי להשבת כספים שהוציא על תיקונים ברכוש המשותף, מבלי שקיבל קודם לכן את הסכמת הנציגות לכך, הן חריגות. ככלל, זכותו של בעל דירה לפנות בדרישה לנציגות הבית שתבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף, הפוגע או עלול לפגוע בדירתו או בערכה, קבועה [בסעיף 3\(א\)](#) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין):

**!בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף-
שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה -**

18. ברע"א 4984/17 חיים & נציגות הבית המשותף סוקולוב 37 קרית אתא, (14.12.17) [פורסם בנבו], נקבע, בהמשך לפסיקה קודמת בנושא, כי דרך המלך היא פניה לנציגות לצורך תיקון הליקויים, ולא ביצוע התיקונים על ידי בעל הדירה עצמו.

19. בהתאם לכך נקבעו בפסק הדין תנאים מצטברים לשיפוי בעל דירה בגין תיקונים שעשה ברכוש המשותף, תוך שהובהר כי לא מדובר ברשימה ממצה:

"ראשית, נדרש להוכיח כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף, אשר היה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה. שנית, עליו להוכיח שפנה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וכי זו סירבה לתקן. שלישית, עליו להוכיח שעיקוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי. רביעית, נדרש להוכיח את נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר לעשות שימוש בדירתו. חמישית, נדרש שהליקוי ברכוש המשותף תוקן על ידו בצורה נאותה. שישית, עלות התיקון. דהיינו, הואיל ומדובר בתיקון ליקוי באופן הכופה הוצאה כספית על יתר הדיירים, ראוי כי ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו**

מס' תיק 9/07.1.660.4

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו. דייר לא יזכה לשיפוי בגין הוצאות בלתי סבירות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי, ובמקרה שאכן הפריז בהוצאות אך הינו עומד בשאר התנאים – יזכה לשיפוי רק בגין הוצאות סבירות שהיו נדרשות לתיקון הליקוי. מובן מאליו שבמקרים בהם ימצא בדיעבד המפקח או בית המשפט כי הנציגות סירבה בצדק לתקן את הליקוי – לא יהיה הדייר זכאי לשיפוי. יובהר כי אין המדובר ברשימה ממצה או קביעה בדבר מעמדם של השיקולים השונים זה מול זה.

20. כן הוזכרה בפסק הדין האמור פסיקה קודמת שעסקה בנושא זה, וקבעה תנאים דומים:

"אציין כי בפסיקת בתי המשפט המחוזיים אומצו במשך הזמן תנאים דומים, אך לא זהים (ראו: פסק הדין המנחה בעניין רוס לעיל; ע"א (מחוזי י-ם) 6403/05 **ביטון & דיירי הבית המשותף** [פורסם בנבו] (15.2.2006); עש"א (מחוזי חי') 5863-12-16 **אביטן & נציגות הבית המשותף** [פורסם בנבו] (4.4.2017); לפסיקה נוספת בערכאות השלום ראו: ת"ק (שלום כ"ס) 7660-07-10 בנישטי נ' ירושלמי [פורסם בנבו] (1.2.2011); ת"א (שלום ראשל"צ) 1521-09 **ענבר סנטר ניהול נכסים בע"מ & דוד דואני** [פורסם בנבו] (29.11.2012))."

21. כעולה מהאמור לעיל, מדובר בכללים נוקשים, ובמקרה דנן התובע עמד בחלקם, אך לא כולם, כפי שאפרט להלן.

22. אין מחלוקת שהתיקון הראשון נעשה בחלק מהגג המשותף, ושהתובע פנה לנציגות בבקשה לתקן את הליקוי וזו סירבה. על פי מסמכים שצורפו במסגרת נספח ג לתצהירו של התובע, הנציגות היתה מודעת לרטיבות, אולם סירבה לבצע את התיקון בתואנות שונות, וביניהן בטענה שקיימת אחריות של מי שביצע את התיקון בעבר (מר פנט) ושהתובע יכול לפנות אליו. יחד עם זאת, התובע לא הוכיח כי נוצרה דחיפות כזו שהעיקוב שהיה נגרם אם היה פונה לקבל סעד מערכאה זו, היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי. להיפך, מתצהירו של התובע עצמו עולה כי מדובר ברטיבות שהיתה ידועה מספר שנים, וחזרה כמדי שנה עם בוא הגשמים (עמוד 23 לתצהיר התובע). עוד עולה מתצהירו של התובע, שעקב סירוב הנציגות לבצע את התיקון האמור, עיכב את תשלום מיסי הועד במשך מספר חודשים, כדי לגרום לנציגות לבצע את התיקונים, דבר שהביא לנקיטה בהליך משפטי כלפיו, בתיק 931/17 (סעיף 29 לתצהיר התובע). מנספח ה לתצהיר התובע עולה כי התובע לא שילם תשלומים חודשיים במשך 10 חודשים לפחות לפני שביצע את התיקון. מכאן שגם לגישת התובע לא מדובר היה בצורך מיידי לביצוע התיקון, שכן המתין תקופה לא קצרה עד שביצע את התיקון על חשבונו. כן עולה, שבמקום ללכת בדרך המלך ולהגיש תביעה כלפי הנציגות כדי לקבל את הסעד של תיקון ליקויי הרטיבות בגג, בחר התובע בדרך אחרת, שאינה תואמת את הדין הקיים, והפסיק לשלם את חובותיו השוטפים כדי לאלץ את הנציגות לבצע את התיקון. בעקבות כך ניתן פסק דין בתיק 931/17 אשר קבע כי על התובע לשלם את חובותיו לנציגות (נספח ו לתצהיר התובע).

23. במצב דברים זה, התובע לא הוכיח שמתקיימים התנאי השלישי והרביעי שנקבעו בעניין חיים דלעיל, ועל כן אינו זכאי להשבת הסכום ששילם בגין התיקון הראשון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.660.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

24. משהגעתי למסקנה זו, מתייתר הצורך לדון ביתר טענות הצדדים בעניין.

מתווה השבת הסכום בגין התיקון השני

25. אין מחלוקת שהתובע שילם את הסך של 16,965 ₪ בגין התיקון השני, וכן אין מחלוקת שהנתבעת הסכימה לתיקון השני ולכך שהסכום יושב לתובע. המחלוקת היא לעניין האופן בו היה על הנתבעת להשיב את הסכום – האם באמצעות קיזוז תשלומים שעל התובע לשלם לנציגות או בהשבת הסכום המלא כאשר יהיה כסף בקופת הנציגות (כאשר לטענת התובע, למרות טענת הנציגות, היה כסף בקופה).

26. באשר לתיקון השני עליו שילם התובע את הסך של 16,965 ₪, אני מקבלת את גרסת התובע לפיה לא הסכים **מלכתחילה** לכך שהוא ישלם את עלות התיקון השני ואחר כך יקזז אותו מדמי ועד הבית. בפועל התובע התנהל בהתאם לסיכום זה, גם אם בדיעבד, וביקש ממר פנט לבצע את התיקון, על אף שידע שזה התנאי לביצועו מצד הנציגות, ומייד לאחר מכן הפסיק לשלם לתובעת תשלומים שוטפים שהיה מחוייב בהם. מחקירתו של התובע עלה כי הסכים מחוסר ברירה לשלם עבור התיקון, כי נאמר לו שאין כסף בקופת הנציגות, ובלבד שיושב לו הסכום כאשר יהיו כספים כאמור. גם אם ניתן היה לקבל את גרסת התובע באשר לחוסר הסכמתו לתנאי שהציגה הנציגות להשבת הכספים, הרי שאין מחלוקת שהנציגות לא הסכימה לשלם את הסכום באופן מידי. במצב דברים זה, הסכמתו או אי הסכמתו של התובע לתנאי שהציגה הנציגות אינה רלוונטית כפי שיובהר להלן.

27. ראשית, אמנם הנציגות היא שחתמה על ההסכם עם מר פנט, לביצוע איטום ביתרת הגג, אולם התנתה את העניין מול מר פנט בכך שהתובע ישלם את עלויות התיקון, ואח"כ יקזז אותם מחובותיו ובכל זאת החליט לשלם למר פנט כדי שזה יבצע את התיקון (מר פנט היה מודע לתנאי זה ואף דיבר עליו עם התובע לפני שהחל בביצוע העבודות – ר' סעיף 14 לתצהיר מר פנט מטעם התובע). בנסיבות אלו, התובע היה מודע לכך שאם לא ישלם למר פנט עבור התיקון, התיקון לא יבוצע, ועל כן החליט לשלם את הסכום.

28. שנית, על פי פסק הדין בעניין חיים המוזכר לעיל, כדי שהתובע יהיה זכאי להשבת הסכום על פי תנאיו שלו, עליו לעמוד בכללים הנוקשים שנקבעו באותו עניין, ובכללם דחיפות התיקון. התובע לא הוכיח כי תיקון כל יתרת הגג היה דחוף במידה כזו שלא היה סיפק בידיו לפנות בתביעה בעניין לפני התיקון. גרסת המצהיר מטעם הנתבעת בכל הנוגע להיעדר צורך דחוף להשלים את האיטום על כל שטח הגג מהימנה עלי, ולא עלה בידי התובע להפריכה בחקירה נגדית (ר' עמוד 11 לפרוטוקול הדיון מיום 17.8.20 שורות 45-30). כמו כן, מדובר בשטח גדול, שהתובע עצמו בחר לבצע את האיטום בו לאחר האיטום הראשון שבוצע בשטח של 65 מ"ר, לצורך השלמת איטום הגג (ר' סעיף 9 לתצהיר מר פנט מטעם התובע). על כן, משנמצא שלא התקיימו התנאים להשבת הסכום בגין התיקון הראשון, קל וחומר שלא התקיימו לגבי התיקון השני, שהיה בעל דחיפות פחותה מבחינת התובע. במצב דברים זה, זכותו של התובע להשבה נובעת מהסכמת הנציגות לביצוע התיקונים בלבד. כאמור, הסכמת הנציגות כפי שנציג הנציגות ניסח אותה בהסכם עם פנט, הותנתה בכך שהתובע ישלם את מלוא עלות התיקון, והסכומים יקוזזו מחובותיו לנציגות (ר' גם סעיף 37 לתצהיר התובע לעניין ידיעתו כי זה התנאי של הנציגות להשבת הסכום). מכאן שזכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.660.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

התובע להשבת הסכומים ששילם עבור תיקון זה, יכולה להיות בהתאם לתנאים קבעה הנציגות, והם בלבד.

29. לאור האמור, הסעד בנוגע לסך של 16,965 ₪ נדחה, זאת מבלי לגרוע מזכותו של התובע לקזז את הסכום האמור כנגד חובו לנציגות (ככל שטרם קוזז מלוא החוב). טענתו של התובע בדבר זכאותו להנחה במיסי הועד או לתחשיב אחר אינה מבין הסעדים שהתבקשו במסגרת כתב התביעה, ועל כן איני מוצאת מקום לדון בטענה זו. ככל שהנתבעת תסבור כי התובע ממשיך שלא לשלם את חובותיו למרות שהסך הני"ל קוזז, הרי שאין מניעה שתפעל בהליך מתאים לגביית יתרת החוב, ובמסגרת זו יהא התובע רשאי להעלות את טענותיו בדבר תעריפי החוב.

באשר לצווי עשה שהתבקשו בכתב התביעה

30. סעדי התביעה פורטו בסעיפים 23 – 24 לכתב התביעה. מהאמור לעיל עולה כי הסעד היחיד שנותן בנוגע לצו עשה הוא בנוגע לשיפוע (מדח) שהתובע ביקש לעשות בגג. התובע מתייחס לסעד זה במשפט אחד בסיכומיו (סעיף 62(ב)) בפירוט הסעדים שהוא מבקש בסיום טענותיו. התובע לא מבהיר בסיכומיו על מה הוא מבסס דרישה זו.

31. התובע צירף כנספח יא לתצהירו חוות דעת מומחה מטעמו, מיום 6.5.18, שנערכה **לאחר** ביצוע התיקון השני. במסגרת חוות דעת זו מתייחס המומחה לצורך ביצירת שיפוע בגג **לפני** התקנת יריעות האיטום (ר' לדוגמא עמוד 8 לחוות הדעת). המומחה מציג בחוות דעתו תמונות שצולמו לפני ביצוע האיטום, ובמסקנותיו אינו מבהיר האם יש לבצע את השיפוע במקומות שנאטמו עוד לפני מתן חוות הדעת, או במקומות אחרים (ר' עמ' 22 לחוות הדעת).

32. בפועל עולה כי הנציגות ביצעה את התיקון השני ללא יצירת שיפוע כאמור, אולם ביקשה ואף קיבלה אחריות על התיקון.

33. לאור האמור, אני מוצאת שיש לדחות סעד זה כפי שיפורט להלן.

34. ראשית, התובע לא צירף הגיש חוות דעת בעניין כמובנה בתקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. המסמך שכותרתו "חוות דעת" צורף כאחד הנספחים לתצהיר התובע, מבלי שניתנה לו התייחסות בדף המקדים שהגיש התובע לעניין מצהירים מטעמו. במצב דברים זה היתה הנתבעת רשאית להניח שלא מדובר בחוות דעת מומחה כמובנה בסעיף 129 האמור, ועל כן, בצדק, גם לא ביקשה לחקור את המומחה, ולא נתנה לה הזדמנות להפריך את האמור במסמך. מכאן שלא ניתן לתת למסמך זה משקל של חוות דעת מומחה, אלא משקל נמוך, שכן לא הוגשה באמצעות עורכה. כמו כן, כאמור לעיל, האמור בכל הנוגע לצורך ביצירת שיפועים בחוות הדעת אינו ברור דיו, ולא מובן היכן בדיוק הדבר נדרש, והאם לאחר התקנת היריעות יש לפרקן לצורך כך ולהתקין שוב.

35. שנית, מעדויות הצדדים עולה שהתובע היה מודע לכך שהעבודה שתבוצע במסגרת התיקון השני היא איטום באמצעות יריעות, וכן העבודה בוצעה על ידי בעל מקצוע, מר פנט, שהתובע היה בקשר הדוק אתו, והתובע הוא שנתן לו את ההנחיה לבצע את העבודה על פי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1/4.660

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

ההסכם, ושילם לו עבורה. לפיכך ככל שהתובע סבר בזמנים הרלוונטים שקיים צורך גם בביצוע שיפוע על פי חוות הדעת, היה מקום שהוא יבקש זאת ממר פנט, או שלפחות יפנה לנציגות טרם ביצוע העבודות בדרישה לבצע את השיפוע. ככל שהתובע החליט על דעת עצמו לשלם למר פנט עבור ביצוע העבודות על אף שבדיעבד לטענתו לא בוצעו כנדרש, מבלי שהעלה כל טענה בעניין טרם התשלום, הוא אינו זכאי לבוא בטענות בעניין זה לנציגות, ובודאי אינו זכאי לסעד שיטיל עליה הוצאות נוספות של יצירת שיפוע, דבר שככל הנראה אמור היה להיות מבוצע לפני התקנת היריעות, וכעת, ככל שיבוצע בדיעבד, יצור עלויות נוספות שלא נדרשו מלכתחילה.

36. שלישית, טענת התובע בעניין הן בתצהירו והן בסיכומיו נטענה באופן כללי ולא פורט היכן יש לבצע את המדה, ועל מה מתבסס התובע בדרישה זו.

37. רביעית, לא קיימת טענה מצד התובע בנוגע לרטיבות שנוצרה מהגג לאחר התקנת היריעות, וכאמור, נתנה במסגרת ההסכם אחריות על העבודה לתקופה של שנתיים כעולה מנספח א לתצהירו של מר פנט מטעם התובע. מכאן שהתקנת היריעות נתנה מענה לליקויים שהיו בדירת התובע.

סיום

38. לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית. התובע ישלם לנתבעת הוצאותיה בגין ההליך בסך של 3,300 ₪.

נתנה היום, 14 יולי 2021, ה' אב תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים